辽宁洛丰发展有限公司“7·1”一般道路车辆致害生产安全事故调查报告

岫岩满族自治县生产安全事故调查组

2026 年 10 月

目　录

一、事故相关单位及相关合同情况.....1

（一）事故相关单位情况.....1

（二）合同签订情况.....2

二、事故发生经过及救援情况.....4

（一）事故发生经过.....4

（二）事故救援情况.....6

三、事故发生的原因.....6

（一）直接原因.....6

（二）间接原因.....6

四、对事故责任人员和责任单位处理建议.....7

（一）不予追究责任人员.....7

（二）建议移送司法机关处理人员.....7

（三）建议行政处罚的人员.....7

（四）事故相关单位的处理建议.....8

五、事故防范和整改建议.....9

（一）落实安全生产责任，加强外包项目管理.....9

（二）汲取事故教训，强化安全管理.....9

（三）坚持以案为鉴,加强联动安全监管.....10

2026年8月11日接岫岩县公安局《关于宫*军、于*福（死亡）、那*元、赵*仁事故的线索移送函》，在2026年7月1日15时30分许，宫*军驾驶无号牌三轮汽车载于*福、那*元、赵*仁行驶至鞍山市岫岩县杨冰线10公里280米杨家堡镇邓家堡村河夹信组北沟附近路段时，因操作不当导致车辆发生侧翻，致车辆受损，于*福、赵*仁受伤的事故。发生事故后，于*福经医院抢救无效后死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，经岫岩县人民政府批准，成立了由县应急局、县公安局、县总工会、县农业农村局派员组成的辽宁骆丰发展有限公司“7·1”一般道路车辆致害生产安全事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请县纪委监委、县检察院派员介入事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、分析研判、人员询问等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了事故单位存在的问题，提出了对事故单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范、问题整改措施。

事故调查组认定，辽宁骆丰发展有限公司“7·1”一般道路车辆致害生产安全事故是一起因安全管理缺失，工人驾驶三轮车操作不当造成的一般道路车辆致害生产安全责任事故。

一、事故相关单位及相关合同情况

（一）事故相关单位情况

1.发包单位：辽宁洛丰发展有限公司（以下简称辽宁洛丰

公司），成立于2023年6月26日，企业类型为有限责任公司，统一社会信用代码：91210322MACP6ARL52，法定代表人吕*，注册资本人民币5000万（伍仟万）元，注册地址：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县杨卜镇邓卜村东街组。经营范围：许可项目：旅游业务，住宿服务，餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：旅游开发项目策划咨询，停车场服务，露营地服务，游乐园服务，农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营，休闲观光活动，体验式拓展活动及策划，组织文化艺术交流活动，会议及展览服务，体育竞赛组织，体育赛事策划，组织体育表演活动，体育健康服务，体育场地设施经营（不含高危险性体育运动），公园、景区小型设施娱乐活动，森林公园管理，农业园艺服务，园区管理服务，规划设计管理，餐饮管理，租赁服务（不含许可类租赁服务），机械设备租赁，户外用品销售，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），蔬菜种植，新鲜蔬菜零售，水果种植，新鲜水果零售，中草药种植，花卉种植，礼品花卉销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.承包方：刘*铁、常*。未注册营业执照，只签订了《承包经营合同》。同时，刘*铁、常*与吕*昊签订了合作协议，合作承包采摘园进行果树种植。

（二）合同签订情况

1.承包经营合同

2025年12月1日，辽宁洛丰公司（甲方）与刘*铁、常*

（乙方）签订了《鹭鸣湾景区采摘园承包经营合同》，甲方基于景区采摘园发展及管理需要，与乙方协商一致，将鹭鸣湾景区内采摘园经营权在本合同期限内发包给乙方经营，采摘园全部区域（包含果树及相关山林、围栏、道路、集装箱房等）。承包经营期限为6年，即从2026年1月1日起至2031年12月31日止，2026年免承包费，2027-2031年收取承包费。合同期满后，乙方在同等条件下享有优先承包权。2026年免承包费，但山林租赁费5000元由乙方承担；2027年承包费（含山林租赁费）为10000元／年（大写：壹万元整）；2028年承包费（含山林租赁费）为20000元／年（大写：贰万元整）；2029-2031年承包费（含山林租赁费）50000元／年（大写：伍万元整）。双方未签订《安全生产管理协议》。

2.合作协议

2025年12月1日，经友好协商，吕*昊（甲方）、刘*铁（乙方）、常*（丙方）三人在平等、公平、自愿的基础上，根据《民法典》等法律法现的有关规定，就合作承包采摘园进行果树种植，达成如下协议：甲、乙、丙三方采用甲方和乙方投入现金、丙方技术入股，共同受益，共同承担风险的模式进行合作。合作项目所需资金由甲方和乙方各50％投入，丙方全程进行生产、技术管理；合作利润由甲方分得40％，乙方分得40％，丙方分得20％；合作期间投入的资产价值由甲方和乙方各占50％，丙方不参与资产价值分配。协议有效期自2025年12月1日起至2031年12月31日止。合作期满，如继续合作，三方另行签订协议。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2026 年 7 月 1 日 13 点左右，刘*铁给于*荣打的电话，让她通知宫*军开三轮车（宫*军私有）到山北头。宫*军接到于*荣的通知后便回家取三轮车，刘*铁告诉宫*军去拉拆下的护栏网往采摘园送。

宫*军把三轮车开到大道边的护栏边时，邵*义、于*福、于*忱、于*祥、赵*仁在那拆护栏。

15 时 30 分许，第三趟往采摘园运输护栏柱时，于*福、赵*仁坐在后面、那*元坐在副驾驶位置。三轮车行驶至鞍山市岫岩县杨冰线 10 公里 280 米杨家堡镇邓家堡村河夹信组北沟附近路段上坡时，宫*军因操作不当，导致三轮车失控、往回倒车，最终三轮车侧翻。三轮车侧翻的时候宫*军、那*元和赵*仁成功跳车，于*福被三轮车给压住（见图一、图二）。



图一　三轮车



图二　护栏网立柱

（二）事故救援情况

事故发生后，现场作业人员立即开展救援。那*元向吕*昊上报了事故情况，吕*昊转告刘*铁事故情况。

15 时 40 分许，刘*铁到达事故现场，拨打了 120 急救电话并通知了伤者家属。同时，组织现场人员将于*福从三轮车下救出。随后，吕*昊到达事故现场。

15 时 55 分许，120 救护车到达事故现场，给于*福做了心电图等简单应急处置后把于*福拉往西山医院抢救。刘*铁跟随救护车前往医院，吕*昊留在现场配合警察调查、取证工作。

18 时左右，于*福终因伤势过重、抢救无效，宣告死亡。

三、事故发生的原因

（一）直接原因

宫*军驾驶自用三轮车，在运送铁丝网护栏立柱过程中，行驶至山坡路段时，因操作失误三轮车翻车，将乘坐在三轮车上的工人于*福压在车下，导致事故发生。

（二）间接原因

1.辽宁洛丰公司，未对承包经营者进行统一、协调管理，未签订专门的《安全生产管理协议》。

2.刘*铁，采摘园承包方，检查本单位安全生产工作不到位，未与发包方签订《安全生产管理协议》，未建立安全生产管理制度。

3.常*，采摘园承包方，检查本单位安全生产工作不到位，未与发包方签订《安全生产管理协议》，未建立安全生产管理制度。

4.吕*昊，采摘园合作经营者，检查本单位安全生产工作不

到位，未与发包方签订《安全生产管理协议》，未建立安全生产管理制度。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究的责任人员

于*福，男，临时雇佣人员，安全素质低下，违规乘坐禁止人员乘坐的载货车辆，对事故的发生负有主要责任，鉴于其在事故中死亡，不予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理人员

1.刘*铁，男，群众，采摘园承包方。未履行安全生产管理职责，未对相关人员进行安全生产教育培训，违规雇佣宫相军驾驶无证、无手续的车辆载货、载人，未及时制止和纠正违章冒险作业的行为。在该起事故中负有主要责任，建议移送司法机关依法处理。

2.宫*军，男，群众，采摘园临时雇佣人员。因安全意识淡薄，违规驾驶“三无”车辆非法载货、载人，违反了《道路交通安全法》第八条[①]、第十九条[②]、第五十条[③]的规定，在该起事故中负有主要责任，建议移送司法机关依法处理。

（三）建议行政处罚的人员

1.吕*昊，男，群众，采摘园合作经营者。督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，其行为违反了《安全生产法》第二十一

---

①《道路交通安全法》第八条 国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证。

②《道路交通安全法》第十九条　驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。

③《道路交通安全法》第五十条　禁止货运机动车载客。货运机动车需要附载作业人员的，应当设置保护作业人员的安全措施。

条④的规定，依据《安全生产法》第九十三条第二款⑤的规定，建议岫岩县应急管理部门给予行政处罚。

2.常*，男，群众，采摘园承包方。督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，其行为违反了《安全生产法》第二十一条的规定，依据《安全生产法》第九十三条第二款的规定，建议岫岩县应急管理部门给予行政处罚。

(四)事故相关单位的处理建议

辽宁洛丰公司。作为采摘园的发包方，违规将生产经营项目发包给不具备安全生产条件的个人，未与承包单位签订签订专门的安全生产管理协议，对承包单位的安全生产工作统一协调管理不到位，其行为违反了《安全生产法》第四十九条第一款、第二款⑥的规定，依据《安全生产法》第一百零三条第一款、

---

⑥《安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

⑦《安全生产法》第九十三条 生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

⑥《安全生产法》第四十九条 生产经营单位生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

第二款⑦的规定，建议岫岩县应急管理部门给予行政处罚。

五、事故防范及整改措施

（一）落实安全生产责任，加强外包项目管理

辽宁洛丰公司要立即清理现有违法分包关系，终止与无资质、无营业执照自然人的分包合同，后续如需外包作业，必须发包给具备营业执照、安全生产条件的法人单位；签订安全生产管理协议，明确双方安全责任；建立对外包项目统一协调管理制度，对所有外包作业、场内运输、农机车辆开展常态化安全检查，建立隐患台账闭环整改。

（二）汲取事故教训，强化安全管理

辽宁洛丰公司要落实安全生产主体责任，建立全员安全生产责任制、安全管理制度及岗位安全操作规程；配备安全管理人员；开展全员安全警示教育，对采摘园所有作业人员开展场内交通、农机安全培训；建立场内车辆准入制度，全面清退无牌无证车辆，所有进入采摘园作业车辆必须登记，车辆检验合

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

⑦《安全生产法》第一百零三条 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

格、驾驶人必须持证，严禁货运三轮车载人；对采摘园作业道路、陡坡、弯道开展风险辨识，设置限速、禁止载人警示标识。

（三）坚持以案为鉴,加强安全监管

农业农村局要围绕农机作业碰撞碾压、机械绞缠、翻车倾覆、农机火灾、田间道路交通事故等主要风险开展宣传；学习农机安全相关法规，压实农机合作社、农机手主体责任；重点讲解拖拉机、收割机、旋耕机等机具作业前检查、安全防护装置使用要求，严禁拆除防护、超载超速、酒后作业；强化农忙季作业安全，防范农机伤亡事故。

岫岩满族自治县生产安全事故调查组

2026 年 10 月 10 日